

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1197/2532

สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด

โจทก์

นายหยี พุ่มเรือง กับพวก

จำเลย

นางเทียม ทับโพรง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 104)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส. 3 ก.เลขที่ 1502 ตำบลหนองอำเภอพอทะเล จังหวัดพิจิตร ของจำเลยที่ 2 แล้วนำออกขายทอดตลาด เพื่อบังคับตามคำพิพากษายอม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแก่ผู้สุราคาราสูงสุดแล้ว

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ไม่ทราบถึงการขายทอดตลาดและการขายทอดตลาดกระทำไปโดยไม่สุจริตของผู้ขายทอดตลาดผู้ซื้อ และโจทก์เพราะได้ขายต่ำกว่าราคาประเมินจำนวนมากเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นสั่งว่า การบังคับคดีชอบแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101,100)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง และจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง และจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ